

## <제08장 근로관계의 종료.제04절 부당해고의 구제>

[기출][1][2021-2]정년 도달로 근로관계가 종료된 경우 부당해고 재심판정취소소송의 소의 이익 존부

《[문제2] 근로자 乙은 기간의 정함이 없는 근로계약을 체결하고 근무하던 중 2020. 2. 28. 취업규칙에서 정한 징계사유와 절차에 따라 징계해고 처분을 받았다. 乙은 노동위원회에 부당해고 구제신청을 제기하였고, 관할 지방노동위원회는 2020. 6. 1., 중앙노동위원회는 2020. 9. 1. 각각 乙에 대한 해고에 정당한 이유가 있다고 보아 기각하였다. 乙은 중앙노동위원회 재심판정취소를 구하는 소송을 행정법원에 제기하였고, 소송이 진행되던 중 乙은 2020. 12. 31. 정년 도달로 당연퇴직하였다. 행정법원은 2021. 6. 1. 乙이 정년에 도달하여 당연퇴직하였으므로 소의 이익이 없다는 이유로 기각하였다. 乙의 정년 도달로 근로관계가 종료되었으므로 소의 이익이 없다는 행정법원의 각하는 정당한지 논하시오. (25점)》

### <문제2> 정년 도달로 근로관계가 종료된 경우 부당해고 재심판정취소소송의 소의 이익 존부

#### I. 문제 제기

- 본 사안은 기간의 정함이 없는 근로계약을 체결한 근로자 乙이 징계해고 처분을 받아 부당해고 구제신청을 제기하였고, 노동위원회 단계에서 기각되자 재심판정취소소송을 제기하였으나, 소송 도중 정년퇴직에 이르렀다는 이유로 법원이 소의 이익을 부정한 상황이다. 쟁점으로 정년 도달로 근로관계가 종료된 경우에도 부당해고 구제명령을 다투는 소송에서 소의 이익이 인정되는지 검토할 필요가 있다. 이하에서는 소의 이익 개념, 노동위원회 구제명령 제도의 목적, 부당해고 구제신청과 해고 무효확인소송의 차이를 종합적으로 고려하여 해당 행정법원의 각하가 정당한지 논한다.

#### II. 부당해고 구제명령 제도의 성격

##### 1. 구제명령 제도의 취지

- 근로기준법 제28조에서 규정한 부당해고 구제제도는 근로자의 신분과 생활을 보장하고 사용자의 자의적 해고를 방지하려는 데 목적이 있다. 노동위원회는 해고가 부당하다고 판단되면 원직복직 및 해고기간 동안의 임금상당액 지급을 명할 수 있다.

##### 2. 구제명령의 실제적 효과

- 부당해고가 인정되면 근로자는 해고기간 동안의 임금상당액을 보전받고, 복직을 통한 신분적 회복을 누릴 수 있다. 반대로 부당해고가 인정되지 않으면 사용자의 해고는 정당한 것으로 확정되어 근로자의 권리구제는 단절된다.

##### 3. 재심판정취소소송의 목적

- 노동위원회의 판정은 행정처분으로서 불복 시 행정소송법상 항고소송인 취소소송을 제기할 수 있다. 이 소송의 목적은 노동위원회의 판정이 적법한지를 다투어 구제명령 여부를 바로잡는 데 있다. 따라서 단순한 해고무효확인소송과는 구별된다.

#### III. 소의 이익과 정년 도달의 효과

##### 1. 소의 이익 일반론

- 행정소송에서 소의 이익은 소송요건으로, 소의 대상이 된 처분의 취소를 구할 필요성이 객관적으로 존재해야 한다. 통상 처분의 효력이 이미 소멸하였거나 그 취소로 법률상·사실상 이익을 얻을 수 없는 경우 소의 이익은 부정된다.

##### 2. 정년 도달 시 복직 가능성

- 정년에 이르면 근로관계는 당연히 종료되므로 부당해고 구제명령을 통해 원직복직을 명하는 것은 불가능하다. 따라서 신분 회복이라는 의미에서의 소의 이익은 소멸한다.

##### 3. 해고기간 임금상당액 지급 가능성

- 그러나 정년 도달 이전의 해고 기간 동안 근로자가 정상적으로 근로하였다면 받을 수 있었던 임금 상당액은 여전히 쟁점으로 남는다. 해고가 부당하다면 그 기간에 대해 임금 보전이 가능하므로 금전적 이익을 인정할 필요가 있다.

##### 4. 판례의 입장

- 대법원은 부당해고 구제명령은 근로자가 해고기간 동안 근로를 제공하지 못함으로써 입은 손해를 보전하고, 해고의 부당성을 확인하는 의미가 있으므로, 설령 정년에 도달하여 원직복직이 불가능하게 되었더라도 해고기간 임금상당액 지급에 관한 권리구제의 필요성은 남아 있다고 판시하였다. 따라서 정년 도달을 이유로 소의 이익을 전면적으로 부정하는 것은 타당하지 않다.

#### IV. 사안의 적용

##### 1. 정년 도달 전후의 권리관계

- 乙은 2020. 2. 28. 해고되었고, 2020. 12. 31. 정년에 도달하였다. 따라서 2020. 2. 28.부터 2020. 12. 31.까지 약 10개월간은 부당해고 구제명령을 통해 보전받을 수 있는 임금상당액 청구권의 존부가 문제된다. 정년 이후에는 복직과 임금 청구가 불가능하나, 정년 이전 기간에 대한 권리구제 필요성은 여전히 존속한다.

##### 2. 행정법원의 판단의 문제점

- 행정법원은 乙이 정년에 도달하였으므로 복직이 불가능하다는 이유로 소의 이익을 부정하였다. 그러나 이는 부당해고 구제명령의 금전적 효과를 간과한 판단이다. 정년 전 해고기간 동안의 임금상당액에 관한 권리구제는 여전히 가능하므로, 소의 이익이 일부 존속한다.

##### 3. 검토

- 따라서 행정법원은 단순히 정년 도달을 이유로 소를 각하할 것이 아니라, 소의 이익을 인정하고 본안에서 해고의 정당성 여부를 심리·판단했어야 한다. 소의 일부 이익이 남아 있는 한 소송은 각하될 수 없으며, 본안 판결로 귀결되는 것이 옳다.

#### V. 결론

- 결론적으로 乙이 정년에 도달하였다고 하더라도 해고기간 동안의 임금상당액 지급 여부와 해고의 부당성 확인이라는 금전적·법률적 이익이 여전히 존재한다. 따라서 행정법원이 정년 도달을 이유로 소의 이익을 부정하여 각하한 것은 정당하지 않다. 부당해고 구제명령 제도의 목적과 대법원 판례의 입장에 비추어 볼 때, 본 사안은 본안 판단에 들어가 해고의 정당성 여부를 심리했어야 할 것이다. 결국 乙의 정년 도달에도 불구하고 소의 이익은 일부 존속하므로, 행정법원의 각하는 부당하다.